BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mempelajari modul, mahasiswa dan petugas keselamatan kerja diharapkan dapat memahami Undang-undang Keselamatan Kerja dan penerapannya di lingkungan kerja pada perusahaan.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca dan mempelajari modul ini diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pengertian Undang-undang Keselamatan Kerja.
2. Menjelaskan kedudukan Undang-undang Keselamatan Kerja.
3. Menjelaskan tentang dasar hukum Undang-undang Keselamatan Kerja.
4. Menjelaskan tentang sejarah peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.
5. Menjelaskan tentang ruanglingkup dan tujuan Undang-undang Keselamatan Kerja.
6. Menjelaskan ttentang pengawasan Undang-undang Keselamatan Kerja.
7. Menjelaskan tentang sangsi dan peraturan pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja.

3.1 Pendahuluan

Diseluruh dunia ribuan kecelakaan terjadi dalam perusahaan setiap hari, khususnya perusahaan industri. Dari kecelakaan yang terjadi tersebut ada yang mengakibatkan kematian, cacat permanen atau mengakibatkan pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu. Setiap kecelakaan tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban maupun bagi keluarganya. Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian atau cacat permanen, maka keluarganya akan mengalami penderitaan yang makin berkepanjangan.

Pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Sedangkan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

Norma adalah kaidah-kaidah yang memuat aturan dan berlaku serta ditaati masyarakat baik tertulis maupun tidak. Dengan demikian pengertian norma keselamatan dan keseatan kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Kerugian akibat kecelakaan dalam bentuk material dapat berupa uang, kerusakan harta benda maupun kehilangan waktu kerja. Dilihat dari sisi perusahaan hal tersebut merupakan pemborosan ekonomi perusahaan. Ole karena itu pencegahan kecelakaan ditempat kerja adalah merupakan tugas yang penting, baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi kemanusiaan.

Setiap orang pada dasarnya tidak ada yang ingin memperoleh kecelakaan terhadap dirinya maupun terhadap harta bendanya. Keinginan untuk mendapatkan jaminan keamanan tehadap dirinya, tidak adanya gangguan atau kerusakan terhadap harta benda miliknya merupakan naluri setiap orang dimanapun didunia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keselamatan dan keseatan kerja adalah hal yang universal dan merupakan naluri bagi setiap orang pada umumnya.

Semua kcelakaan kerja, baik langsung maupun tidak langsung dianggap berasal dari kegagalan manusia. Karena manusia bukan mesin maka tindakan manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan. Manusia dalam melakukan perbuatan kadang-kadang membuat kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan pada saat perencanaan pabrik, pengadaan alatatau bahan, pembelian atau pemasangan mesin atau instalasi, penempatan seseorang dalam jabatan, pemberian instruksi atau penugasan, perawatan maupun pengawasan.

Banyak pemikiran yang dicurahkan untuk menyelidiki sebab-sebab kecelakaan, namun demikian terdapat banyak perbedaan mengenai cara penggolongan kecelakaan disetiap negara. Penggolongan kecelakaan tersebut adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang sesungguhnya menjadi penyebab dari kecelakaan kerja dalam industri dan tempat-tempat kerja lainnya. Namun demikian penggolongan kecelakaan tersebut masih belum dapat menggambarkan keadaan atau peristiwa terjadinya kecelakaan.

Dewasa ini bermacam-macam usaha telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja diperusahan-perusahaan industri atau tempat-tempat kerja.

Secara umum pola pencegahan dapat dilakukan melalui :

Peraturan-peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang bertaliandengan syarat-syarat kerja, perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan, pengujian dan pemakaian peralatan industri, kewajiban pengusaha dan para pekerja, pelatihan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

Standarisasi, yaitu menyusun standar-standar yang bersifat wajib (compulsary) maupun yang bersifat sukarela (voluntary) yang bertalian dengan konstruksi yang aman dari peralatan industri, hasil produksi, perlindungan diri, alat pengaman.

Pengawasan, yaitu teradap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian teknik, yaitu meliputi penelitian terhadap benda dan karakteristik bahan-bahan berbahaya, mempelajari pengaman mesin, pengujian alat pelindung diri, penyelidikan tentang desain yang cocok untuk instalasi industri.

Penelitian medis, yaitu meliputi hal-al khusus yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja dan akibat medis terhadap manusia dari berbagai kecelakaan kerja.

Penelitian psikologis, yaitu penelitian terhadap pola-pola psikologis yang dapat menjurus kearah kecelakaan kerja.

Penelitian statistik, yaitu menentukan kecenderungan kecelakaan yang terjadi melalui pengamatan terhadap jumlah, jenis orangnya (korban), jenis kecelakaan, faktor penyebab, sehingga dapat ditentukan pola pencegahan kecelakaan yang serupa.

Pendidikan, yaitu pemberian pengajaran dan pendidikan cara pencegahan kecelakaan kerja dan teori-teori keselamatan dan kesehatan kerja sebagai mata pelajaran disekolah-sekolah teknik dan pusat-pusat latian kerja.

Training (latihan), yaitu pemberian instruksi atau petunjuk-petunjuk melalui praktek kepada pekerja mengenai cara kerja yang aman.

Persuasi, yaitu menanamkan kesadaran kan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, seingga semua kettentuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diikuti oleh semua tenaga kerja.

Asuransi, yaitu upaya pemberian insentif dalam bentuk reduksi terhadappremi asuransi kepada perusahaan yang melakukan usahha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja atau yang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan di perusahaannya.

Penerapan butir 1 s/d 11 ditempat kerja artyinya efektivtas usaha keselamatan dan kesehatan kerja sangat tergantung dengan penerapan ditempat kerja secara konsekwen.

3.2 Dasar Hukum

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa *"Setiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan".* Atas dasar pasal tersebut maka telah disusun UU No. 14 tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tersebut.

Dalam pasal 9 No. 14 tahun 1969 menyatakan : *"Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan peerlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama".*

Pasal 10 menyatakan : *"Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup"* :

Norma keselamatan kerja;

Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;

Norma kerja;

Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Atas dasar pasal 9 dan 10 W No. 14 tahun 1969 maka dikeluarkan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai pengganti peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan kerja yang ada sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, Stbl No. 406 tahun 1910 yang dinilai sudah idak memadai didalam menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada. UU No. 1 tahun 1970 walaupun

namanya Undang-undang Keselamatan Kerja namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja.

3.3 Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja K3

Sejarah Peraturan K3

a. Masa Purbakala :

Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya sama tuanya dengan kehidupan manusia. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenalmulai sejak manusia bekerja. Sejak zaman purbakala, manusia dalam bekerja telah mengenal kecelakaan,dan dari pengalamannya kemudian berkembang pengetahuan tentang bagaimana agar kecelakaan tidak menimpa terhadap dirinya atau tidak terulang kembali.

Terdapat catatan kuno tentang keselamatan bangunan yang telah diatur oleh Raja Hamurabi dari Babilonia pada abad 17 SM. Raja Hamurabi mengatur dalam undang-undang negaranya tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat bangunan rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan anggota keluarganya. Lima abad kemudian, yaitu pada zaman Mosai, para ahli bangunan harus beertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksana dan pekerja-pekerjanya.

Kemudian masalah-masalah keselamatan kerja meluas ke Yunani, Romawi dan lain-lain namun masih belum merupakan suatu usaha yang terarah dan terorganisir.

b. Masa Modern :

Perubahan besar dalam bentuk maupun jenis kecelakaan dalam industri dimulai setelah berhasilnya revolusi industri pada abad 18. setelah pemakaian tenaga uap tenaga listrik dalam proses mekanisasi dan elektrifikasi dikalangan industri, muncul bentuk-bentuk mkecelakaan yang lain. Dengan pergantian batu bara oleh minyak dan pada saat ini mulai mengarah kepada tenaga nuklir, maka muncul sumber-sumber bahaya baru dan mengakibatkan bentuk kecelakaan telah berubah.

Penyebaran mesin-mesin industri modern secara teratur dan peningkatan bermacam-macam bahan kimia untuk keperluan industri makin meningkat potensi terjadinya kecelakaan.

Penggunaan teknologi maju untuk keperluan meningkatkan kehidupan umat manusia selalu bersifat ambivalen. Disatu pihak kan meningkatkan efisiensi dan produkvitas, namun dilain pihak menimbulkan masalah-masalah baru dalam lingkungan yang akan berdampak pada umat manusia. Namun demikian perubahan-perubahan teknologi tidak selalu mengakibatkan bertambahnya tingkat bahaya.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Tujuan penggunaan teknologi maju disamping untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, juga dimaksudkan untuk mengurangi tingkat resiko kecelakaan dengan menciptakan peralatan produksi yang tidak banyak mengandung bahaya kecelakaan.

Mesin-mesin tarikan langsung lebih aman dari mesin-mesin tua yang menggunakan poros-poros pemindahan tenaga, pesawat-pesawat angkat dengan motor listrik yang modern, lebih aman dari mesin-mesin uap yang lebih tua. Alat-alat pelayanan mekanik digunakan untuk mencegah terhadap bahaya-bahaya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga manusia yang berlebihan.

Namun kemajuan yang meningkat secara pesat dalam penggunaan teknologp maju dan diterapkan untuk keperluan produksi secara besar-besaran, berubahnya industri-industri rumah tangga menjadi industri pabrik, telah mendorong penggunaan tenaga kerja secara massal dengan intensitas waktu kerja yang makin panjang. Keadaan sebagai hasil revolusi industri yang berupa kemajuan-kemajuan, tetapi di sisi lain juga meningkatnya jumlah kecelakaan adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan memerlukan perbaikan.

Gerakan perbaikan tersebut dipimpin oleh orang-orang yang merasa
Mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan kawan-kawan sekerjanya. Gerakan tersebut yang bertujuan untuk melindungi yang lemah yaitu para buruh-buruh pabrik, terutama anak-anak yang bekerja dalam kondisi kerja yang buruk adalah ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah agar memberikan perlindungan kepada mereeka.

Gerakan perbaikan terhadap masalah kondisi kerja, waktu kerja dan kesehatan tenaga kerja terus meningkat kepada keselamatan kerja sejalan denngan meningkatnya kecepatan serta pemakaian mesin yang menyebabkan tambah berbahayanya bekerja di pabrik. Pada awalnya pemilik pabrik tidak bertanggung jawab sama sekali atas kecelakaan dan cacat para pekerjanya akibat dari kecelakaan yang terjadi dan tetap tidak peduli akan desakan masyarakat, sampai kemudian diundangkan Undang-undang Pabrik (Factory Act) pada tahun 1844.

Dari sejarah perkembangan gerakan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatas, tercemin pula proses perkembangan pola pikir manusia di dalam pemikiran dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

3.4 Awal Peraturan Keselamatan Kerja

Usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk perbaikan terhadap masalah kondisi kerja dapat dicapai dengan diterapkannya Undang-undang tentang Perawatan Kesehatan dan Moral Pekerja Pabrik pada tahun 1802. Undang-undang tesebut diubah pada tahun 1833 dimana amandemennya menghendaki adanya suatu instansi pengawas dari pemerintah. Pada tahun 1844 ditambahkan kepada Undang-

undang tersebut kewajiban pengawas mesin, penyediaan pengaman dan kewajiban melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi.

Di Perancis pada tahun 1841 dikeluarkan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja anak dalam industri yang mempergunakan tenaga mekanik, namun undang-undang yang secara tegas mengatur keselamatan kerja dikeluarkan pada tahun 1893.

Di Rusia tahun 1845 dikeluarkan surat edaran tentang pengawasan kesehatan kerja di pabrik-pabrik. Tahun 1853 dikeluarkan ketentuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi hal-hal yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja anak di pusat-pusat industri di Dusseldorf. Tahun 1869 ketentuan umum perlindungan pekerja terhadap kecelakaan-kecelakaan dalam industri dan penyakit akibat kerja. Tahun 1872 dikeluarkan sitem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk daerah industri negara bagian Saxon dan Badern. Tahun 1878 dikeluarkan undang-undang tentang pengawasan pabrik diseluruh negara bagian Jerman. Tahun 1884 dikeluarkan peraturan tentang asuransi kecelakaan kerja.

Di Belgia peraturan keselamatan dan klesehatan kerja diadopsi dari peraturan yang berasal dari zaman pemerintahan Napoleon dan sebagian berasal dari peraturan pengawasan bahaya industri. Pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang mengenai tambang, peleburan logam dan jenis usaha yang sama.

Di Denmark dan Swiss telah ada peraturan keselamatan sejak tahun 1840, tetapi pelaksanaannya secara efektif di Denmark baru pada tahun 1873 dan di Swiss pada tahun 1877.

Di Amerika serikat Massachusset adalh negara bagian pertama yang memiliki undang-undang pencegahan kecelakaan diperusahaan pada tahun 1867, Wincosin pada tahun 1885, New York tahun 1867, Ohio tahun 1888, Messouri tahun 1891 dan Rhode Island tahun 1896.

Usaha penanganan masalah keselamatan kerja di Indonesia dimulai pada tahun 1847, sejalan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan industri oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penanganan Keselamatan kerja pada waktu pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian tehadap pesawat-pesawat uap tetapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang timbulkan akibat penggunaan tenaga uap. Pelksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst Van het Stoomwezen. Dengan berdirinya Stoomwezen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan.

Pengertian perlindungan tenaga kerja pada saat itu adalah tenaga kerja Belanda yang bekerja di perusahaan-perusahaan wilayah jajahan Belanda. Pada saat itu perlindungan tenaga kerja yang berasal dari orang-orang dijajah dianggap bukan sebagai suatu kepentingan masyarakat oleh pihak pemerintah yang menjajah.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bagian dari dinas Stoomwezen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi di Belanda pada tahun 1912, untuk keperluan pendidikan.

Laboratoriium penyelidikan bahan tersebut kini menjadi bagian dari Departemen Perindustrian dengan nama Balai Penelitian Bahan (B4T).

Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap meningkat dengan pesat dan disusul dengan pekaian mesin-mesin diesel dan listrik di pabrik-pabrik. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sumber-sumber bahaya baru bagi para pekerja dan kecelakaan kerja bertambah sering terejadi. Pada tahun 1905, akhirnya pemerintah mengeluarkan Staatblad No. 521 yaitu peraturan tentang keselamatan kerja yang disebut dengan nama Veilligheids Reglement yang disingkat VR fan kemudian diperbaharui pada tahun 1910 dengan Staatblad No. 406 pengawasannya dilakukan oleh dinas Stoomwezen.

Sesudah perang dunia kesatu proses mekanisme dan elektrifikasi di perusahaan industri berjalan lebih pesat. Mesin-mesin diesel dan listrik memegang peranan di pabrik-pabrik, jumlah kecelakaan meningkat sehingga pengawasan tehadap pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel ditingkatkan. Pada tahun 1952 nama *Dienst Van het Stoomwezen* diganti dengan nama *Dienst Van het Veiligheidstoezight,* disingkat *VT* atau Pengawasan Keselamatan Kerja.

Dengan berkembangnya model dan type pesawat uap yang didatangkan ke Indonesia dimana tekanannya juga semakin tinggi, maka pada tahun 1930 pemerintah mengeluarkan *Stoomordonantie* dan *Stoom Verordening* dengan *Staatblad No. 225* dan *No. 339.* kemudian secara berturut-turut tugas *VT* ditambah sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan, yaitu pada :

Tahun 1931 :

Pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung racun di perusahaan (pabrik cat, accu, percetakan, dll) dengan *Loodwit Ordonantie No. 509.*

Tahun 1932 dan 1933 :

Pengawasan tehadap pabrik petasan dengan Undang-undang dan Peraturan Petasan (*Vuurwerk – Ordonantie* dan *Vuurwerk Verordoning Staatblad No. 143 dan No. 10).*

Tahun 1938 dan 1939 :

Pengawasan terhadap jalan rel kereta api loko dan gerbongya yang digunakan sebagai alat pengangkutan di perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan dan sebagainya selain dari jalan kereta api PJKA, yaitu melalui *Industrebaan Ordonantie* dan *Industriebaan Verordoning Staatblad No. 595* dan *No. 29.*

Tahun 1940 :

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja, para pengusaha ditarik biaya retribusi melalui Retributie Ordonantie dan Retributie Verodoning, Staatblad No. 424 dan No. 425.

3.5 Beberapa Peraturan yang Berkaitan K3 di Indonesia

1. Undang-undang No. 1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 No. 12.

Didalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-undang No. 12 tahun 1948 ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex generalis) undang-undang kerja yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja.

Mengenai pekerjaan anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2). Maksud larangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan itu sufatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis perusahaan tersebut. Tetapi kenyataannya masih ada anak yang bekerja dengan berbagai alasan. Yang perlu diperhatikan adalah perlindungannya serta kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan diri.

Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan pekerjaan. Namun untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani dan rohani, pekerjaan itu dibatasi.

Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.
Dalam Undang-undang Kerja dinyatakan :
Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh seorang wanita. Demikian pula apabila pekerjaan itu tidak dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentinganatau kesejahteraan umum (pasal 7). Malam hari, ialah waktu antara jam 18.00 sampai 06.00.
Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan didalam tambang, lubang didalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (pasal 8).
Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya (pasal 9).

Disamping itu, pasal 13 memuat pula ketentuan yng khusus ditujukan bagi orang wanita, yaitu mengenai haid dan melahirkan.

2. Undang-undang Uap (*Stoom Ordinantie, STBL No. 225* Tahun 1930)

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Undang-undang Keselamatan Kerja merupakan undang-undang pokok yang mengatur keselamatan kerja secara umum dan bersifat nasional. Disampaing undang-undang keselamatan kerja yang mengatur secara umum, masih terdapat peraturan-peraturan keselamatan kerja yang mengatur secara khusus atau dikenal dengan azas *Lex Specialist*. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang dan Peraturan Uap tahun 1930.

Peraturan yang bersifat khusus tersebut dikeluarkan lebih dulu dari Undang-undang Keselamatan Kerja, hal tersebut dimungkinkan apabila kita melihat penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja dan historis peraturan tersebut.

3. Undang-undang Timah Putih Kering (*Loodwit Ordonantie, STBL No. 509*, Tahun 1931)

Mengatur tentang larangan membuat, memasukakan, menyimpan atau menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan ilmiah dan pengobatan atau dengan ijin dari pemerintah.

4. Undang-undang Petasan, STBL No. 143, Tahun 1932 jo STBL No. 10 Tahun 1933.

Mengatur tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk kegembiraan / keramaian kecuali untuk keperluan pemerintah. Yang diatur dalam undang-undang ini termasuk ketentuan tentang :

- pemasukkan dari luar negeri
- pembuatan dan perdagangan
- petasan berbahaya
- persediaan/menyimpan berbahaya dan memasang petasan

5. Undang-undang Rel Industri(Industrie Bann Ordinantie, STBL No. 595, Tahun 1938)

Undang-undang ini mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan-jalan rel guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, kerajinan dan perdagangan. Materi yang diatur termasuk ganti rugi guna pemakaian bidang tanah dan jalan raya, pemakaian jalan rel industri untuk pihak lain, pengangkutan lewat jalan industri, persilangan dan persinggungan, perubahan pada jalan raya, pengawasan.

6. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Memperbelakukan Perpu No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang.

Undang-undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan dan penanganan dalam menjual dan menghasilkan barang. Tujuan pada peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal :

- Kesehatan dan keselamatan rakyat (masyarakat)

- Keselamatan kerja dan keselamatan modal
- Mutu dan susunan barang
- Perkembangan dunia perdagangan dan industri
- Kelancaran pembangunan
- Keamanan negara

7. Undang-undang No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi LO No. 120 tentang Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

.

Konvensi ini berlaku bagi :

- Badan-badan perniagaan
- Badan, lembaga dan kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya terutama melakukan pekerjaan kantor.
- Setiap bagian dari badan lembaga atau kantor pemberi jasa dimana pekerjanya terutama melakukan pekerjaan dagang atau kantor, sejauh mereka tidak tunduk pada undang-undang atau peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat nasional tentang hygiene dalam industri, pertambangan, pengangkutan dan pertanian.

Materi yang diatur dalam Konvensi ini meliputi kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, ergonomi, persediaan air minum, pakaian, penggunaan alat perlindungan diri, kebisingan serta getaran dan sebagainya.

8. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja melalui mekanisme asuransi.

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja undang-undang ini meliputi :

- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Kematian
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Selain dari itu didalam pasal 11 menyebutkan bahwa, daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan bahwa :

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebeankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Disamping itu pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

9. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Poko Pengolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan sebagai peraturan Pelaksana Undang-undang No. 4 tahun 1982, maka pembuangan bahan beracun berbahaya menjadi makin penting karena masalah atau proses yang terjadi didalam perusahaan akan memberikan dampak didalam pembuangan limbah yang kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari segi peraturan perundangan sebetulnya sudah banyak instansi teknis yang mengatur penanganan bahan-bahan berbahaya dan beracun didalam perusahaan/industri.

10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-simber kekayaan perairan, flora dan fauna alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan oleh pestisida.

Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing (pasal 10).

11. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi.

Dalam peraturan ini terdapat satu bab khusus yang mengatur kesehatan tenaga kerja, meliputi :

- Pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan pekerja radiasi dilakukan satu kali dalam setahun. Apabila diandang peru, pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pemeriksaan secara trliti dan menyeluruh harus dilakukan kepada pekerja radiasi yang memutuskan kerja (PHK) dengan instalasi atom.

- Keharusan mempunyai Kartu Kesehatan (pasal11 dan 12).

- Penukaran tugas pekerjaan/mutasi (pasal 13).

Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kerja tehadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi oleh instansi yang berwenang (pasal7 ayat 1).

Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberi laporan kepada Instansi yang berwenang dan Menteri Tenaga Kerja secara berkala (pasal 7 ayat 2).

12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan.

Dalam peraturan ini diatur tentang Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970. berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Menteri Pertambangan berwenang melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dibidang pertambangan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 1 tahun 1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan kerjasama dengan petugas dan Departemen Tenaga Kerja baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pengawasan keselamatan kerja tersebut tidak termasuk untuk pengawasan terhadap ketel uap yang diatur dalam Undang-undang Uap tahun 1930 (STBL No. 225, 1930).

13. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Kemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam peraturan ini diatur tentang tata usaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Peraturan ini merupakan pelaksanaan daripada Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 dan PP No. 19 tahun 1973.

14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Didalam peraturan ini peranan dokter penguji kesehatan kerja dan dokter penasehat banyak menentukan derajat kecacatan sserta dalam upaya pelayanan kesehatan kerja.

15. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja.

Didalam perturan ini tercantum daftar berbagai jenis penyakit yang ada kaitannya dengan hubungan kerja.

3.6 Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970

Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 adalah undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada dibawahnya. Meskipun judulnya disebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja sesuai bunyi pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti tercermin didalam peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang meerupakan penggantian VR 1910 dengan beberapa perubahan mendasar, antara lain :

1. Bersifat lebih preventif
2. Memperluas ruang lingkup
3. Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.

- **Tujuan**

Pada dasarnya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus di cegah jangan sampai terjadi dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaslah bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan dari pada penanggulangan.

Secara umum kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Sebenarnya, setiap kecelakaan kereja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh UU adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

H.W Heinrich dalam bukunya The Accident Prevention mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan tidak aman (unsafe act) dan hanya 20% oleh kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dengan demikian dapat disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman.
Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :
Kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap
Keletihan atau kebosanan
Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis
Gangguan psikologi
Pengaruh sosial psikologis

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagi faktor, antara lain :

1. Faktor biologis
2. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam
3. Faktor fisik termasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan kelembaban
4. Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

” Setiaptenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional...”

Kutipan diatas adalah konsiderasi Undang-undang No. 1/1970 yang bersumber dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja wajib ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa.

Tujuan dan sasaran daripada Undang-undang Keeselamatan seperti pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 1/1970, maka dapat diketahui antara lain :

1. Agar setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara tanpa hambatan apapun.

Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain bila kecelakaan temasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi.

Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

- **Ruang Lingkup**

Undang-undang Keselamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.;
3. Adanya sumber bahaya.

Tempat kerja adalah tempat dilakukannya pekerjaan bagi sesuatu usaha, dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja dan kemungkinan adanya bahaya kerja ditempat itu.

Tempat kerja tersebut mencakup semua tempat kegiatan usaha baik yang berrsifat ekonomis maupun sosial.
Tempat kerja yang bersifat sosial seperti :

a. bengkel tempat untuk pelajaran praktek;
b. tempat rekreasi;
c. rumah sakit;
d. tempat ibadah;
e. tempat berbelanja;
f. pusat hiburan.

BAB 3
KETENTUAN HUKUM K3

Tenaga kerja yang bekerja disana, diartikan sebagai pekerja tetap maupun tidak tetap atau yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya : rumah pompa, gardu transformator dan sebagainya yang tenaga kerjanya memasuki ruangan tersebut hanya sementara untuk mengadakan pengendalaian, mengoperasikan instalasi,menyetel dan lain sebagainya maupun yang bekerja secara terus-menerus.

Bahaya kerja adalah sumber bahaya yang ditetapkan secara terperinci dalam Bab II pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perincian sumber bahaya dikaitkan dengan :

a. keadaan perlengkapan dan peralatan;
b. lingkungan kerja;
c. sifat pekerjaan;
d. cara kerja;
e. proses produksi.

Materi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam ruang lingkup UU No. 1/1970 adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bertalian dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4 dari tahap perencanaan, perbuatan dan pemakaian terhadap barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengadung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. Mencegah dan mengurangi peledakan;
d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, radiasi, suara dan getaran;
h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik pisik maupun psikis, peracunan, insfeksi dan penularan;
i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik;
l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. Memeperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. Mengamankan dan melancarkan pengangkutan orang, binatang, tanaman dan barang;
o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

- **Pengawasan**

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat (a) UU No. 1 tahun 1970. secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk :

1. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memeberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dan peraturan-peraturan yang ada.

Melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tentang kekurangan-kekurangan atau pnyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang tdak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.

Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktur, para Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan tenaga pengawas yang cukup besar jumlahnya dan bermutu dalam arti mempunyai keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang spesialisasi yang beraneka ragam dan berpengalaman dibidangnya.

Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat sulit apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja sendiri.

Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pegawai teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri, maka Menteri Tenaga Kerja dapat mengangkat tenaga-tenaga ahli dari luar Departemen Tenaga Kerja maupun swasta sebagai ahli K3 seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 1 tahun 1970.

Dengan sistem ini maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada dan menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja dapat berjalan secara serasi dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam pasal 6 diatur tentang tata cara banding yang dapat ditempuh apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima putusan Direktur dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia banding adalah panitia

teknis yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Tata cara, susunan anggota, tugas dan lain-lain ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan maka pengusaha harus membayar retribusi seperti yang diatur dalam pasal 7.

Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya dan untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga kerja baik awal maupun berkala.

Kewajiban Manajemen (Pengusaha) adalah :

- Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan pisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikannya;
- Memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditujuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur;
- Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang :
    1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
    2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
    3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
    4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Hanya dapat memperkejakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas;
- Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan;
- Memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya;
- Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan;
- Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat

yang mudah terlihat, terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

- Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya. Dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja adalah :

1. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3.
2. Memakai alat-alat pellindung diri.
3. Mentaati syarat-sayarat K3 yang diwajibkan.
4. Menminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatan.

- **Sangsi**

Ancaman hukuman dari pada pelanggaran UU No. 1 tahun 1970 merupakan ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

Peraturan Pelaksanaa

Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan VR 1910 tetap berlaku berdasarkan pasal 17 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Keselamatan Kerja.

Peraturan teersebut berupa Peraturan Khusus sebagai berikut :
Peraturan Khusus AA : Untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Peraturan Khusus BB : Tentang Instalasi-instalasi Listrik (dicabut)
Peraturan Khusus CC : Keselamatan Kerja di Pabrik Gula Putih
Peraturan Khusus DD : Bejana-bejana Berisi Udara Penggerak Motor Bakar (dicabut)
Peraturan Khusus EE : Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrik dan Bengkel-bengkel dimana Bahan yang mudah terbakar dibuat, dipergunakan dan dikeringkan
Peraturan Khusus FF : Perusahaan-perusahaan, Bengkel-bengkel dimana dibuat, dipakai atau ditempa Gas didalam Botol Baja, Silinder baja (dicabut)
Peraturan Khusus GG : Instalasi untuk Memproyeksi Gambar Bayang-bayang dalam Bioskop
Peraturan Khusus HH : Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrik dan Tempat-tempat bekerja dimana Timah Putih Kering dikerjakan untuk diolah
Peraturan Khusus II : Instalasi-instalasi untuk Pembuatan Gas Karbit bagi keperluan-keperluan teknik

Peraturan Khusus KK : Pabrik-pabrik dan Tempat-tempat dimana Bahan-bahan yang dapat meledak, diolah atau dikerjakan
Peraturan Khusus LL : Usaha-usaha Keselamatan Kerja untuk pekerjaan-pekerjaan didalam Tangki-tangki Apung
Peraturan Khusus NN : Perusahaan-perusahaan dan Pabrik-pabrik yang membuat Gelas atau Bahan dari Gelas

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja sebagai peraturan pelaksanaannya terdiri-dari pembidangan teknik dan pembidangan sektoral. Beberapa peraturan pelaksanaan tersebut antara lain :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1970 tentang Pembentukan K3 dan P3k.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1976 tentang Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1978 tentang Persyaratan Penunjukkan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1978 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan kesehatan Kerja dalam Pemakaian Lift Listrik untuk Pengangkkutan Orang dan Barang.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1979 tentang Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan.
7. Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 01 tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerfja No. 02 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1982 tentang Bejana Tekanan.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1983 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Bahan Asbes.
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1985 tentang K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03 tahun 1986 keselamatan dan kesehatan kerja pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida.
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1987 tentang Tata Cara Pembentukan P2K3 dan Pengangkatan Ahli K3.
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1988 tentang Syarat-syarat dan Kwalifikasi Operator Pesawat Uap.
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1988 tentang Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Oerusahaan (Retribusi).
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 tahun 1988 tentang berlakunya Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1987 di Tempat Kerja.
24. Peraturan Menterfi Tenaga Kerja No 02 tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1992 tentang Tata Cara Pengangkatan Ahli K3.

Disamping Peraturan Menteri Tenaga Kerja juga terdapat Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja :

a. No. 612 tahun 1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. No. 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
c. No. 62 A tahun 1992 tentang Pedoman Diagnosa dan Evaluasi Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja :

a. No. 01 tahun 1978 tentang NAB Kebisingan dan Iklim Kerja.
b. No. 02 tahun 1978 tentang NAB Bahan Kimia.
c. No. 01 tahun 1979 tentang Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja.

3.7 Penutup

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerfja dari resiko kecelakaan yang berkembang secara pesat sejak revolusi industri. Dalam sejarah perkembangannya keselamatan dan kesehatan kerja disamping ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, juga ditujukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian akibat rusaknya bahan, mesin, alat maupun hilangnya waktu krtja. Aspek perlindungan atas dasar kemanusiaan di satu pihak, juga mencakup aspek yang bersifat ekonomis dari sisi pengusaha.

Peraturan perundang-undang yang mengatur kesel;amatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan yang besar didalam mendorong diterapkannya usaha-usaha

keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan. Sikap pimpinan perusahaan dan komitmennya dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja seharusnya seimbang dengan tujuan pemikiran untuk mencegah kerugian ekonomis akibat kecelakaan kerja.

Di Indonesia secara historis peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan kerja yang ada pada waktu itu berlaku yaitu *Veiligheids Reglement* telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 tahun 1970.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sangat tergantung dari kesadaran dan komitmen pimpinan perusahaan, disiplin para pekerja dan pengawas pemerintah. Penerapan sangsi yang konsekuen akan berpengaruh terhadap kepatuhan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Penggunaan teknologi maju untuk kepentingan kemajuan industri akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan setiap negara. Untuk menghindarkan dampak yang dapat merugikan terhadap manusia, khususnya terhadap para pekerja dan lingkungan maka dibutuhkan peraturan-peraturan maupun standar-standar yang sesuai dengan perkembangan. Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut akan menciptakan rasa aman dan memberi rasa perlindungan terhadap para pekerja.

3.8 Pertanyaan

1. Apa yang saudara ketahui tentang UU keselamatan kerja?, jelaskan dengan singkat!
2. Apakah pengertian sejarah peraturan K3 di Indonesia pada dua masa dan berikan contohnya, jelaskan!
   a. Masa purbakala
   b. Masa modern
3. Tuliskan hal-hal yang berhubungan dengan awal peraturan keselamatan kerja?
4. Apa yang saudara ketahui mengenai pengertian peraturan yang berkaitan K3 di Indonesia, Jelaskan!
5. Di dalam UU keselamatan kerja terkandung pengertian inti dan kebijakan K3, terangkan tujuan, ruang lingkup, pengawasan dan sangsi dari UU keselamatan kerja dengan jelas dan lengkap?